

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 44/2533

ธนาคาร เอเซีย จำกัด

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์ - สำโรง ทาบ

ก่อสร้าง กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 231

อำนาจในการสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์เป็นอำนาจเฉพาะของศาลอุทธรณ์ เมื่อศาลอุทธรณ์มีคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวรวมตลอดถึงเรื่องการพิจารณาหลักประกันด้วย คำสั่งของศาลอุทธรณ์ย่อมเป็นที่สุดคู่ความจะฎีกาโต้แย้งคำสั่งของศาลอุทธรณ์มิได้

คดีนี้สืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 และที่ 6 ร่วมกันชำระเงิน 15,477,299.68 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของเงิน 14,983,302.23 บาท นับจากวันที่ 5 มีนาคม 2529 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ โดยให้จำเลยที่ 4 ร่วมรับผิดชอบจำนวน 200,575.34 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของเงิน 200,000 บาท นับแต่วันที่ 5 มีนาคม 2529 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และให้จำเลยที่ 6 ร่วมรับผิดชอบจำนวน 7,926,901.13 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปีของเงินดังกล่าวนับจากวันที่ 27 สิงหาคม 2527 จนถึงวันที่ 4 มีนาคม 2529 และในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่

5 มีนาคม 2529 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากจำเลยไม่ชำระให้อาทรัพย์จำนอง ออกขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้ หากไม่พอให้ยึดทรัพย์สินอื่นเอาชำระหนี้จนครบ ยกฟ้องจำเลยที่ 5 จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 และที่ 6 อุทธรณ์ และยื่นคำร้องขอทุเลาการ บังคับในระหว่างอุทธรณ์โจทก์แถลงคัดค้านคำร้องขอทุเลาการบังคับ ศาลอุทธรณ์สั่ง คำร้องขอทุเลาการบังคับดังกล่าวว่าให้ศาลชั้นต้นตีราคาทรัพย์สินที่จำนอง ถ้าไม่พอ ชำระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นมีกำหนด 4 ปี ก็ให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 6 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกันมาให้ครบภายในเวลาที่ ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์ แต่ถ้าตีราคา ทรัพย์จำนองของจำเลยที่ 4 แล้วไม่พอชำระหนี้ที่จำเลยที่ 4 จะต้องรับผิดชอบตามคำ พิพากษาศาลชั้นต้นพร้อมดอกเบี้ย และจำเลยที่ 4 หาประกันสำหรับส่วนที่ขาดมาให้ เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับแก่จำเลย ที่ 4 ไว้ในระหว่างอุทธรณ์และถ้าจำเลยที่ 6 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่ตนจะต้อง ชำระตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นพร้อมดอกเบี้ยมาให้เป็นที่ยอมรับและภายในเวลาที่ ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับแก่จำเลยที่ 6 ไว้ในระหว่างอุทธรณ์ มิ ฉะนั้นให้ยกคำร้อง ในการพิจารณาหลักประกันศาลชั้นต้นสั่งว่า จำนวนหนี้ตามคำ พิพากษาพร้อมดอกเบี้ยเป็นเวลา 4 ปี เป็นเงินประมาณ 24,500,000 บาท โจทก์เสนอ รายการประเมินราคาทรัพย์จำนองที่ธนาคารโจทก์ประเมินเป็นเงินทั้งสิ้น 6,325,735 บาทสูงกว่าที่ทางราชการประเมินไว้ แต่ต่ำกว่าครั้งที่โจทก์ประเมินตอนจำเลยทำ สัญญากู้ยืมเงินซึ่งประเมินราคาเต็มของทรัพย์จำนองไว้ประมาณ 11,528,742 บาท (ที่ถูกน่าจะเป็น 11,528,842 บาท) ทั้งนี้เนื่องจากทรัพย์จำนองเสื่อมสภาพลง สำหรับ ราคาประเมินดังกล่าวเป็นราคาเต็มของทรัพย์จำนอง ซึ่งโจทก์ได้ให้จำเลยทำสัญญากู้ ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทรัพย์จำเลยเสนอราคาทรัพย์ จำนองเป็นเงิน 28,200,000 บาท พิจารณาแล้วเห็นว่า ราคาประเมินของจำเลยสูง เกินไปและบางรายก็ไม่อาจตีราคาได้ เช่น สุสานในที่ดิน น.ส. 3 เลขที่ 2389 เมื่อทำ

สัญญาจ้างงานจำเลยก็ตกลงในการประเมินราคาทรัพย์สินจ้างงานของโจทก์แล้ว สำหรับโจทก์ที่อ้างว่าทรัพย์สินจ้างงานเสื่อมราคานั้นมิได้เป็นดังที่อ้างทุกรายการไปในส่วนของราคาส่งปลูกสร้าง น่าเชื่อว่าเป็นจริง แต่ในส่วนของราคาที่ดินน่าเชื่อว่าราคาเพิ่มขึ้น ดังนั้นควรประเมินราคาทรัพย์สินจ้างงานตามที่กำหนดกันไว้ขณะทำสัญญาจ้างงานเป็นเงิน 11,528,842 บาทโดยเพิ่มราคาที่ดินโฉนดเลขที่ 2346, 2347 เท่าราคาตลาดรวมราคาประเมินทั้งสิ้น 11,678,842 บาท ให้จำเลยวางหลักประกันเป็นเงิน 12,821,157 บาท ทั้งนี้ทรัพย์สินจ้างงานของจำเลยที่ 4 ราคาประเมิน 200,000 บาท ในส่วนของจำเลยที่ 4 ให้วางหลักประกันไม่ต่ำกว่า 120,575.34 บาท สำหรับจำเลยที่ 6 ให้วางหลักประกันไม่ต่ำกว่า 12,683,040 บาท ให้จำเลยวางหลักประกันใน 1 เดือน และนัดพิจารณาหลักประกันในวันที่ 5 มกราคม 2531 เวลา 8.30 นาฬิกา จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 และที่ 6 อุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นดังกล่าว อ้างว่าทรัพย์สินจ้างงานของจำเลยมีราคามากพอแก่หนี้ตามคำพิพากษากับดอกเบี้ยอีก 4 ปี ตามที่ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งและให้ถือเป็นหลักประกันศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่าศาลชั้นต้นมิได้เชื่อคำแถลงของโจทก์ฝ่ายเดียวแต่ได้พิเคราะห์ตามเหตุผลแห่งสภาพของทรัพย์สินจ้างงานตามความเป็นจริงเป็นหลักวินิจฉัยโดยชอบแล้ว ให้ยกอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 6 จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 และที่ 6 ฎีกาขอให้ศาลฎีกากำหนดวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งในการตีราคาทรัพย์สินจ้างงานเสียใหม่หรือมีคำสั่งรับหลักประกันจำเลยและให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์ด้วย

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "กรณีนี้เป็นเรื่องที่พิพาทกันในชั้นขอทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ซึ่งจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 และที่ 6 ยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ อำนาจในการสั่งอนุญาตให้ทุเลาการบังคับหรือไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์เป็นอำนาจเฉพาะของศาลอุทธรณ์ เมื่อศาลอุทธรณ์มีคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้รวมตลอดถึงเรื่องการศึกษาหลักประกันด้วย คำสั่งของศาลอุทธรณ์ย่อมเป็นที่ยุติ คู่ความจะฎีกาโต้แย้งคำสั่งของศาลอุทธรณ์มิได้ ที่

ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 และที่ 6 ซึ่งโต้แย้งคำสั่งของศาลอุทธรณ์
ในเรื่องนี้จึงไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้"

พิพากษายกฎีกาของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 และที่ 6

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-ปรีชา ธนानันท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>